

[6] 대부중인 국유재산 대부목적외 사용 등 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제34조(대부계약의 해제 또는 해지) 제1항 제6호에 따르면 대부받은 자가 그 사용 목적을 위배한 경우에는 대부계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조(점유 및 사용 현황 조사)에 따르면 대부재산 현황조사결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 대부받은 자로 하여금 원상 회복을 촉구하도록 되어 있으며
 - 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부받은 자에 대하여 국유재산의 계약이 해지될 수 있음을 최고한 후 이행하지 않을 경우 대부계약을 해지하고 명도를 위한 조치를 하여야 한다고 되어 있음
- 그런데, 감사대상 기간 중 충북지역본부에서 관리중인 국유재산 10,872건의 대부계약서 상 ‘사용목적’과 실태조사서 상 ‘이용현황’을 점검한 결과

1) 대부계약 사용목적과 실제 사용현황 불일치

- 2012. 12. 14. OO군으로부터 인수한 ‘충청북도 OO군 OO읍 OO리 XXX-XX’(대, 20㎡) 소재 국유재산은 2013. 7. 4. 피대부자 OOO과 사용목적을 ‘주거부지’로 대부계약(연간 대부료 : 183 천 원)을 체결하였으나, 2016. 6. 15. 실태조사서에는 ‘상가부지’로 이용 중인 것으로 확인하고도 원상회복 촉구나 대부계약 해지를 하지 않는 등

- [표 7]과 같이 대부 국유재산 총 6필지(피대부자 6명)에 대하여 대부계약서 상 사용목적과 다르게 사용중인 것을 실태조사 시 확인하고도 원상회복 촉구나 대부계약 해지 등의 조치없이 그대로 두고 있음

[표 7] 대부계약서 상 사용목적과 실제 사용현황이 상이한 재산 명세

순번	소 재 지	피대부자	대 부 계약 서 상 사 용 목 적	실 태 조 사 서 상 이 용 현 황
합계 (6필지)			-	-
1	“기재 생략”		주택부지	상가부지
2			주택부지	상가부지
3			주택부지	상가부지
4			주택부지	상가부지
5			주택부지	상가부지
6			주택부지	상가부지

2) 대부계약서 상 사용목적 기재 오류

- 한편, 2013. 4. 15. OO군으로부터 인수한 '충청북도 OO군 OO읍 OO리 226-16'(대, 51㎡) 소재 국유재산은 2015. 10. 8. 사용목적을 '잡종지'로 대부계약 체결하였음에도 대부계약서 상에는 사용목적을 '주택부지'로 기재하여 관리하고 있는 등
- [별표 5]와 같이 총 39건의 국유재산 대부계약에 대해 대부계약서 상에는 '사용목적'을 실제 대부계약체결 용도와 다르게 기재한 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ 충북지역본부 본부장은 국유재산 대부계약 사용목적과 다르게 이용되고 있는 총 6필지의 국유재산에 대하여 원상회복이나 대부계약 해지 등의 조치를 하고,
- 대부계약서 상 사용목적을 잘못 기재한 39건의 국유재산 대부계약에 대하여 대부계약 체결시 사용목적으로 정정하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별표 5]

대부계약계약서 상 대부목적 오기 현황

순 번	소 재 지	대부계약 체결시 용도	대 부 계약서 상 용도	피대부자	계약일자
	합 계 (39건)	-			
1	“기재 생략”	잡종지	주택부지	“기재 생략”	2015. 10. 8.
2		창고용지	주택부지		2016. 1. 1.
3		전	주택부지		2018. 10. 10.
4		주택부지	경작용		2016. 1. 1.
5		묘지	전		2015. 8. 4.
6		전	주택부지		2014. 9. 16.
7		상가부지	주택부지		2015. 4. 23.
8		주택부지	목장용지		2018. 6. 18.
9		주택부지	경작용		2017. 9. 19.
10		주택부지	경작		2016. 1. 1.
11		대지	주택부지		2015. 9. 11.
12		주택부지	경작용		2019. 1. 1.
13		과수원	주거용		2017. 7. 6.
14		주택부지	경작용		2016. 1. 1.
15		주택부지	전		2016. 6. 9.
16		주택부지	잡종지		2019. 1. 1.
17		주택부지	목장용지		2017. 1. 1.
18		주택부지	농경지		2015. 1. 1.
19		특수용지	농경지		2016. 1. 1.
20		주택부지	전		2018. 11. 5.
21		전	주택부지		2016. 1. 1.
22		임야	농경지(전)		2017. 11. 23.
23		임야	농경지(전)		2017. 11. 23.
24		상가부지	주거용		2015. 1. 2.

순 번	소 재 지	대부계약 체결시 용도	대부계약서 상 용도	피대부자	계약일자
25	“기재 생략”	잡종지	농경지(답)	“기재 생략”	2016. 1. 1.
26		잡종지	농경지(답)		2016. 1. 1.
27		잡종지	농경지(답)		2016. 1. 1.
28		주택부지	상가부지		2014. 9. 1.
29		상가부지	주택부지		2015. 1. 1.
30		전	주거용		2019. 1. 1.
31		주택부지	경작용(전)		2015. 1. 1.
32		전	주거용		2016. 12. 17.
33		주택부지	전		2019. 4. 6.
34		상가부지	주택부지		2017. 1. 1.
35		전	주택부지		2017. 1. 1.
36		진 입 로	주택부지		2019. 1. 1.
37		전	묘지		2017. 12. 8.
38		주택부지	전		2016. 1. 1.
39		주택부지	경작용		2018. 1. 1.